



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/210/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד מפקח על רישום מקרקעין
אורי שלומאי

מפקח על רישום
אורי שלומאי

עמותת ידידי באבוב בארץ ישראל (רשומה במדינת ניו יורק)

תובעת

באמצעות עו"ד שגיא שמעון
ויצמן 2, תל אביב - יפו
טל': 035333313

נגד

1 עבודי אשר

נתבעים

2 עבודי מאיה

3 לסרי רפאל

באמצעות עו"ד יצחק קירה
פריש דניאל 3, תל אביב - יפו
טל': 0525903355 פקס: 035444052

4 לסרי לובה ז"ל

פסק דין

1. לפני תביעה לפינוי וסילוק יד והריסת בנייה ברכוש משותף.
2. עניינה של התביעה בבית הראוי להירשם כבית משותף ומצוי ברחוב ניסנבוים 50 בת-ים, הידוע גם כגוש 7124 חלקה 253 ולו 5 כניסות (בניין רכבת) (להלן: **המקרקעין או הבית המשותף**; לצורך הנוחות, בעלי הזכויות בדירות יכוננו להלן גם: **בעלים**). המקרקעין מצויים ב"קרית באבוב" שנבנתה על-ידי חברת באבוב בע"מ, שזכאית להירשם כחוכרת ראשית של



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/210/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

המקרקעין מכוח חוזה חכירה בינה ובין קק"ל, והיא משמשת כחברה משכנת לכל הדירות בשכונה.

3. התובעת, עמותת ידיד באבוב בארץ ישראל (רשומה בניו יורק) היא עמותה המחזיקה, לטענתה, בשתי דירות בבית המשותף – שעתידות להירשם כתת-חלקה 8 ותת-חלקה 16 – בחכירת משנה. על-פי כתב התביעה, הנתבעים 1-2 יחד עם הנתבעים 3-4 (הוריו של הנתבע 1) רכשו את דירתם (הראויה להירשם כתת-חלקה 1 בבית המשותף) מאת מאיר דב קלפנר שהיה זכאי להירשם כחוכר משנה של הדירה מכוח ירושת הוריו, ולטענת התובעים מכירת הדירה נעשתה תוך הפרת תנאי הסכם המכר בין חברת באבוב בע"מ לבין הוריו המנוחים של קלפנר, ועל כן אין היא רואה בנתבעים כבעלי זכויות בדירה. מכל מקום, אין מחלוקת בין הצדדים שהנתבעים 1-2 מתגוררים בדירה שנים ארוכות יחד עם ילדיהם.

טענות התובעת

4. לטענת התובעת, הנתבעים השתלטו על שטח נרחב בחצר הבית המשותף בסמוך לדירתם, ובנו עליו ללא היתר או רשות או הסכמת החברה המשכנת או התובעת או יתר הבעלים בבית המשותף. במעשים אלו הנתבעים תפסו חזקה ייחודית בחצר המהווה רכוש משותף. עוד צוין כי גם לו הייתה הסכמה של מי מבעלי הדירות, אין בזו כדי להכשיר את מעשי הנתבעים בהתאם לסעיף 62 (א) לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969 (להלן: **חוק המקרקעין**) שכן מדובר בהצמדה של חלק מסוים ברכוש המשותף הדורשת את הסכמתם של כל בעלי הדירות. כמו כן, התובעת מפנה לסעיף 2(א) לתקנון המצוי בתוספת לחוק המקרקעין האוסר על בעל דירה "לעשות בדירתו שינויים או תיקונים הפוגעים ברכוש המשותף... אלא אם קיבל תחילה הסכמת האסיפה הכללית של בעלי הדירות", וזאת לרבות פגיעה בחזותו החיצונית התקינה והאחידה כפי שהייתה בעת גמר הבנייה. כמו כן, בנייה זו מהווה הסגת גבול אסורה שעולה כדי עוולה נזיקית ופוגעת בזכויותיה הקנייניות של התובעת ויתר בעלי הדירות במקרקעין.

5. לפיכך, התבקש ליתן צו-הריסה בגין הבנייה האמורה, צו-עשה המורה על השבת מצב החצר לקדמותה – כפי שהיה טרם הבנייה. יתר על כן, התבקש אף להורות לנתבעים לסלק את ידם מן הרכוש המשותף וכן ליתן צו-מניעה קבוע שיאסור על הנתבעים לתפוס חזקה ייחודית בחלקי הרכוש המשותף במקרקעין.

טענות הנתבעים

6. הנתבעים טוענים להיעדר סמכות עניינית של המפקח על רישום מקרקעין לדון בתביעה שכן לטענתם התובעת אינה בעלת דירה או מחזיקה מטעם בעל דירה. לשיטתם, הסכם החכירה שצורף לכתב התביעה (בין קק"ל לחברת באבוב בע"מ) פקע, כך שהחברה המשכנת אינה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/210/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

- חוכרת ומשכך התובעת אינה זכאית להירשם אף היא ככזו. מלבד אלו אף נטען כי הסכם החכירה שצורף אינו תואם את החלקה הנדונה.
7. לגופה של התביעה נטען כי השטח בו הורחבה דירת הנתבעים אינו רכוש משותף – וכי התובעת כשלה מלהוכיח כן. זאת ועוד, הנתבעים קיבלו את הסכמת הדיירים בהתאם לסעיף 71 לחוק המקרקעין – הן הסכמה מפורשת והן הסכמה מכללא, כך ש-75% מבעלי הדירות בבניין הסכימו להרחבה עוד בטרם החלה הבנייה. יתר על כן, בעלי הדירות שהביעו את הסכמתם וכן בעלי דירות אחרים בנו אף הם והרחיבו את דירותיהם, כך שהם מושתקים מלהתנגד להרחבה שבוצעה.
8. עוד נטען כי התובעת, באמצעות נציגה – מר רפאל שמעוניוביץ (להלן: **שמעוניוביץ**), נתנה הסכמתה להרחבת דירת הנתבעים ועל כן היא מנועה מלחזור בה. בהקשר זה אף נטען כי התובעת בעצמה הרחיבה את דירתה (תת-חלקה 16).
9. נוסף על זאת, תוספת הבנייה עומדת על תילה מזה 13 שנים ללא תלונה מצד יתר בעלי הדירות או הבעת התנגדות מצידם, ואלו עולים כדי מתן רישיון לשימוש ברכוש המשותף, במיוחד כאשר לא הוכח כי השטח שעליו בנויה ההרחבה שייך לבית המשותף או מהווה רכוש משותף. כמו ניתן לראות בהסכמה זו רשות מכללא לשימוש בשטח, וזאת אף לאור התנהלות ואופייה של השכונה והבית המשותף, כאשר חריגות הבנייה בהם ידועות לעיריית בת-ים ואף התובעת נמנעה מלפעול נגד בעלי דירות בבית המשותף ובשכונה כולה.
10. נוכח האמור, הנתבעים מתנגדים לצו ההריסה שהתבקש על-ידי התובעים. כמו כן נטען שההרחבה הנדונה היא חדרי השינה של ילדיהם של הנתבעים – 8 במספר, ובנסיבות אלו סעד של צו-הריסה אינו מידתי. יתר על כן נטען כי התובעת פועלת בחוסר תום לב ואף בהתנכלות לנתבעים היות שאינם משתייכים לחסידות ומוצאם מעדות המזרח – שכן התובעת פועלת נגד אוכלוסיות אלו. כך התובעת עומדת על זכותה הלכאורית בחוסר תום לב ובחוסר ניקיון כפיים, ואין להעניק את הסעד המבוקש.

תמצית ההליכים הדיוניים

11. כתב התביעה הוגש ביום 26.5.2022 אך הנתבעים לא הגישו כתב הגנה ולא התייצבו לדיון שנערך בתביעה ביום 19.9.2022. ועל כן ניתן פסק דין בהעדר הגנה כנגד הנתבעים המורה להם לסלק את תוספת הבנייה תוך השתת הוצאות על הנתבעים (פסק הדין מיום 19.9.2022).
12. ביום 26.10.2022 הגישו הנתבעים בקשה לביטול פסק הדין דלעיל, ובהחלטתי מיום 11.12.2022 הוריתי על ביטול פסק הדין תוך השתת הוצאות על הנתבעים, וזאת מהטעמים המפורטים בהחלטתי (4/417/2022).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/210/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

13. ביום 9.2.2023 התקיים דיון, כאשר לקראת סיומו נערך דיון שלא לפרוטוקול וניתנה הצעה

לצדדים שלאחריה הללו הסכימו למתווה הדיוני הבא:

- א. יינתן לנתבעים פרק זמן להחתמת בעלי הזכויות במקרקעין על כתב הסכמה לאישור ביצוע בנייה ברכוש המשותף;
- ב. התובעת מסכימה לחתום אף היא על המסמך – לאחר השגת חתימותיהם של לכל הפחות 16 בעל זכויות;
- ג. לאחר השגת הרוב הדרוש לקבלת היתר יינתן פרק זמן לקבלתו, בהתאם לסיכום עתידי בין הצדדים;
- ד. ככל שהנתבעים לא ישיגו את החתימות הנדרשות, יודיעו על עמדתם לגבי המשך הניהול ההליך.

14. ביום 10.7.2023 הודיעו הנתבעים כי השיגו את חתימותיהם של 10 בעלי זכויות במקרקעין.

כאשר ניגש נתבע 1 ליתר הדירות, נמסר לו כי חלקן שייכות לתובעת או מי מטעמה. כמו כן חלק מבעלי הזכויות חששו לחתום על המסמך מפני שקיבלו אזהרה חמורה מנציגי התובעת שלא לשתף עימו פעולה, לחלופין מסרו כי יחתמו רק לאחר שהתובעת תחתום על כתב ההסכמה או לאחר שיתבצע ברור מול התובעת – כל אלה בהתאם למפורט בכתב ההודעה. לאור זאת התבקש לקבוע מועד דיון לבירור הנושא, לרבות זיהוי בעלי הזכויות במקרקעין.

15. ביום 23.7.2023 הגישה התובעת את תגובתה להודעת הנתבעים בה היא דוחה את האמור בה, וכי מדובר ברכילות ודברים בעלמא – אשר מהווים הרחבת חזית. וזאת בשל העובדה שהנתבעים כשלו מלהשיג את החתימות הדרושות בהתאם להסדר הדיוני בין הצדדים. למען ההבהרה הודיעה התובעת כי אינה מחזיקה בדירות למעט אלו שפורטו בכתב התביעה (דירות 8 ו-16). כמו כן צוין כי התובעת מתנגדת לבקשת הנתבעים לקביעת מועד דיון.

16. משהצדדים לא השכילו להגיע להסכמות נקבע התיק לדיון הוכחות. בד בבד הגישו הנתבעים בקשה להוצאת צו להמצאת אישורי זכויות, והתובעים התנגדו לבקשה. בהחלטתי מיום 20.12.2023 ניתנה החלטה במסגרתה הוריתי על מסירת המידע המבוקש, כאשר בסופו של יום התובעים מסרו לנתבעים שלושה אישורי זכויות בלבד של תתי-חלקות 3, 23 ו-26. משכך, בין הצדדים התגלעה מחלוקת אשר להיקף המסמכים הנדרשים. ובהחלטתי מיום 28.1.2024 מצאתי כי אין לחייב את התובעת למסור מסמכים נוספים ביחס לשאר בעלי הזכויות בבית המשותף.

17. ביום 24.1.2024 התקיים דיון הוכחות במסגרתו הוגשו תצהיריהם של מר שמעוןוביץ מטעם התובעת ושל הנתבע 1, השניים נחקרו על תצהיריהם והצדדים סיכמו טיעוניהם בעל פה בתום הדיון.

עיקרי טענות הצדדים בסיכומים



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/210/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

18. התובעים סומכים תביעתם על כך שגם הנתבעים מודים כי ביצעו בנייה ללא היתר בצמוד לדירתם המקורית, כאשר לטענת התובעים כל זאת ללא הסכמת הרוב הדרוש מקרב בעלי הדירות לפי סעיף 71ב לחוק המקרקעין, גם לאחר ההסדר הדיוני שהוסכם בין הצדדים. אשר לתובעת נטען כי היא בנתה לפי היתר שצורף כנספח לתצהיר התובעת (נספח י"ד). התובעים לא עמדו על גודל החריגה, לטענתם כי לא ניתן היה להיכנס לשטח הנתבעים, אך לטענתם החריגה היא משמעותית וגדולה מזו שהנתבעים מודים בה, שכן הנתבעים נמנעו מלהביא ראיות בנושא. הנתבעים היו צריכים להוכיח לשיטתם שקיבלו הסכמה שהרחבה זו שהם ביצעו הייתה יכולה לקבל היתר לפי התוכנית שחלה במקום וגם זאת הם לא הוכיחו. כמו כן לא הוכיחו כי קיבלו הסכמות של יתר בעלי הדירות ברוב הדרוש.

19. אשר לטענת השיהוי בהגשת התביעה נטען כי עמותה הקשורה לתובעת (קדושת ציון) שלחה מכתבים לעירייה ולנתבעים בנוגע לחריגות הבנייה, בין השנים 2010-2016, שצורפו למוצגי התובעת. כמו כן, מאחר שאנו עוסקים במקרקעין מוסדרים, התביעה לא התיישנה וטענת שיהוי לא תתקבל. אשר לטענה ל"אכיפה ברחיקת" מאחר שיש עוד הרבה דירות בקריית בובוב כולה וגם בבית המשותף מושא התביעה, נטען כי אין כל רלוונטיות לנעשה בקריה כולה, ושהנתבעים לא הצליחו להוכיח כי קיימות חריגות משמעותיות ורבות בבית המשותף. כמו כן, טענה זו אינה ממין העניין כשעסקינן בתביעה אזרחית בין פרטים לסילוק יד. כמו כן התובעת דוחה את הטענות על הפליה בין הדיירים על רקע מוצא המשפחות.

20. הנתבעים מאידך עומדים על טענתם כי התובעת הגישה את התביעה נגד הנתבעים על רקע מוצאם וכוונתם הגלויה לסלקם מהבית המשותף שהוא חלק מקרית באבוב. בעניין זה עומדים הנתבעים על שהראו כי כל התביעות לסילוק יד שהגישה התובעת או מי מטעמה, הוגשו נגד משפחות ממוצא מזרחי. אשר לטענת השיהוי נטען, כי טענה זו משתלבת עם הטענה שהוכחה – כך לטענת הנתבעים, שמר שמענוביץ הסכים לבנייה ברכוש המשותף, יחד עם בעלי דירות אחרים בבית המשותף. מנגד, נטען כי המכתבים שצורפו לתיק מוצגי התובעת מהם עולה כי הנתבעים קיבלו התרעות שונות, הם מכתבים פיקטיביים שלא הגיעו מעולם לנתבעים.

21. הנתבעים עומדים על חוסר אמינות העד שמענוביץ מטעם התובעת שסירב לענות על שאלות או התחמק משאלות עקרוניות כגון בנוגע למספר הדירות השייכות לבאבוב בבניין וכיו"ב. בהקשר זה אף נטען שהתובעת מסתירה מהנתבעים מסמכים חשובים המצויים בחזקתה, כגון תשריט הבית המשותף ממנו ניתן ללמוד באשר למיקום ההרחבה והאם שטח זה אכן מהווה רכוש משותף. בעניין זה נטען כי למעשה הבנייה מצויה בשטח בבעלות עיריית בת-ים ולא ברכוש משותף.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון**

מס' תיק: 4/210/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

22. יצוין כי בתום סיכומי הנתבעים, הללו ביקשו להגיש – בהסכמת התובעת, את פירוט חשבון הארנונה שמהווה לשיטתם ראיה לשטח הדירה בפועל, אך פירוט כאמור לא הוגש עד עצם היום הזה.

דיון והכרעה

23. אקדים מסקנה לדיון ואומר כי דין התביעה להתקבל בעיקרה – קרי, על הנתבעים להרוס את הבנייה מעבר לשטח דירה על-פי היתר הבנייה מושא הדירה. עם זאת, ראיתי לנכון להאריך את מועד ההריסה למשך שנה מיום מתן פסק הדין על-מנת לאפשר לנתבעים לקבל היתר והסכמות לבנייה הנ"ל, ככל שיעלה בידהם. להלן אנמק את מסקנתי.

24. הנחת המוצא לדיוןנו, בהתאם להודאת הנתבעים, כי חלק מהדירה בה עושים הנתבעים שימוש כיום נבנתה שלא על-פי היתר בנייה כדין בשטח שאינו שייך להם (להלן: **ההרחבה**). הצדדים חלוקים באשר לגודל ההרחבה, ומכל מקום הנתבעים מודים בשטח ההרחבה העולה לכ- 11.75 מ"ר הכוללים שני חדרים ופרוזדור (בצד הצפוני), לא כולל מחסן שנבנה – כך לטענת הנתבעים, לפני שרכשו את הדירה (ראו סעיפים 15 ו-39 לתצהיר הנתבע ועמ' 11 לפרוטוקול הדיון מיום 22.2.2024). הנתבעים אמנם טוענים שמדובר בשטח רחב יותר מזה שהנתבעים מודים בו, אך לא עלה בידם להוכיח מה גודל ההרחבה. מנגד, הנתבעים גם כן לא עמדו בנטל ההוכחה מאחר שלא תמכו טיעוניהם, על-אף שלפי הצהרתם היו אמורים להגיש לאחר הדיון (בהסכמת התובעים) את חישוב הארנונה לפי עיריית בת-ים. אף על פי כן, איני מוצא חשיבות יתרה באשר לשטח הנתבעים, שכן הצו מופנה כלפי כל בנייה שנעשתה ברכוש המשותף מעבר לגודל דירת הנתבעים לפי היתר הבנייה, ובהתאם לכך אתייחס בדיון להלן.

מעמדה של התובעת כצד להליך

25. הנתבעים האריכו בכתב הגנתם באשר למעמדה של התובעת וממילא לסמכותי העניינית לדון בה, זאת שכן לפי הנטען הסכם החכירה בין רמ"י ובין חברת באבוב בע"מ פקע ועל כן היא אינה בעלת זכויות בבית המשותף וממילא היא אינה זכאית להתדיין בפניי. טענה זו נזנחה בסיכומי הנתבעים, ואף על פי כן ראיתי להבהיר כי התובעת בהליך זה אינה חברת באבוב בע"מ אלא עמותה נפרדת הרשומה בניו יורק בשם עמותת ידידי באבוב בארץ ישראל שאין מחלוקת כי היא בעל זכויות בשתי דירות בבית המשותף. משכך, ובהתאם לסעיף 73 לחוק המקרקעין היא רשאית הייתה להגיש את התביעה דנא נגד הנתבעים מכוח היותה בעלת זכויות בדירות בבית המשותף. טענה נוספת שנטענה על-ידי הנתבעים בסיכומיהם, שהתובעת מכחישה כי הנתבעים הם בעלי זכויות בדירה מושא התביעה, שכן לטענתה העברת הזכויות נעשתה בניגוד לתקנון החברה, ומשכך התובעת אינה רשאית לתבוע את הנתבעים בהליך זה. ואולם, טענה זו – על אף שיש בה מן האמת כשלעצמה, אינה יכולה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/210/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לסייע לנתבעים בהליך דנא שעניינו בהסגת גבול, הסמכות לדון בתביעה נתונה למפקח על רישום מקרקעין גם כאשר הנתבעים הם "שוכרים לשעה" ולא בעלים (ע"א 1480/02 גרש אפרים נ' נציגות הבית המשותף (09.07.03); (המפקח על המקרקעין רחובות) 132/17 וייס רחל נ' ראובן אורי, בפסקה 11 (02.06.2019)), לא כל שכן בענייננו כאשר הנתבעים עומדים על כך שהם בעלי הזכויות במקרקעין ואין מחלוקת שהם מחזיקים בדירה שנים ארוכות.

האם ההרחבה בוצעה על שטח רכוש משותף?

26. טענה מרכזית של הנתבעים היא, שכלל לא הוכח כי הבנייה נעשתה ברכוש המשותף, שכן הבית לא נרשם ומאחר שהתובעת נמנעה מלהציג לנתבעים את תשריט הבית המשותף, לא ניתן לקבוע כי הבנייה בוצעה ברכוש המשותף. ואולם, טענה זו אינה עולה בקנה אחד עם הגדרת החוק ביחס ל"רכוש משותף" בבית לא רשום, כפי שיוסבר להלן.

27. אומר בקצרה, כי מאחר שענייננו בבית שלא נרשם, חל על הבית פרק 11 לחוק המקרקעין שכותרתו "בתים שאינם רשומים כבתים משותפים", ומגדיר בו את המונח "רכוש משותף" כך:

"כל חלקי הבית חוץ מהדירות, ולרבות הקרקע, הגגות, הקירות החיצוניים, המסד, חדרי המדרגות, מעליות, מקלטים וכן מיתקני הסקה או מים וכיוצא באלה המיועדים לשמש את כל בעלי הדירות או מרביתם אפילו הם בתחומי דירה מסויימת".

28. הגדרה זו הינה שיוויונית – קרי, מה שאינו דירה הוא רכוש משותף (ראו: ע"א (מחוזי י-ם) 190/84 דיבון נ' הממונה על מרשם המקרקעין, פ"מ התשמ"ה (2) 265, 267 (1985)); ראו בהרחבה בפסק דינה של המפקחת עינת מידן-בלום בתיק 9/155/2019 **נציגות הבית המשותף - שנלר 43 נצרת נ' אליאס** בפסקאות 26-34 (15.6.2022) (להלן: **עניין שנלר**), כאשר המבחן הקובע את סיווגו של הרכוש המשותף הוא "מבחן הייעוד" הכולל בחובו שני תנאים מצטברים: האחד, שמדובר בחלק שעל-פי מהותו נועד לשמש את כל בעלי הדירות או את מרביתם; והשני, שלבעלי הדירות בבית המשותף או למרביתם, ניתנה זכות או לכל הפחות רשות לעשות שימוש בחלק זה.

"המבחן, על-פי הגדרה זו, להיות הרכוש 'רכוש משותף' הוא מבחן הייעוד בלבד. במלים אחרות, חלקיו של ה'רכוש המשותף', כפי ששמו מעיד עליו, הם חלקי הבית המיועדים לשמש את כל בעלי הדירות או מרביתם. **אולם נוכח מסקנתנו, כי זכויותיהם של 'בעלי' הדירות ב'רכוש המשותף' אינן**



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/210/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

נקבעות על-פי החוק, אין מנוס מלתת למבחן הייעוד משמעות כפולה. האחת, כי אותם חלקי הבית מיועדים על-פי מהותם לשמש את כל בעלי הדירות או מרביתם. והמשמעות האחרת, כי בידי כל בעלי הדירות או מרביתם זכות לעשות שימוש בחלק או בחלקים אלה של הבית, שהוענקה להם על-ידי מי שבכוחו להעניק זכות כזאת.

פועל יוצא מדברינו, כי לצורך קביעת ה'רכוש המשותף' לשם הפעלת הוראותיו של התקנון המצוי, הבא להסדיר את היחסים בין 'בעלי' הדירות בלבד, אין עלינו להתחקות אחר טיבה של הזכות שבידי 'בעלי' הדירות, שעל-פיה זכאים הם להשתמש ב'רכוש המשותף'. חשיבותה של זו במישור היחסים בין מעניק הזכות ו'בעל' הדירה. ואילו ביחסים ההדדיים שבין 'בעלי' הדירות לבין עצמם, לצורך ניהולו של ה'רכוש המשותף', מושם הדגש כולו על עצם זכותם להשתמש ברכוש בצוותא חדא. מכאן, שאין נפקא מינה לשם החלת הוראותיו של התקנון המצוי, אם הזכות של 'בעלי' הדירות להשתמש ב'רכוש משותף' נובעת מרשות גרידא שניתנה להם או מכוח היותם בעלי זכות קניינית ברכוש זה. ובלבד, כאמור, שהזכות לשימוש בחלק זה של ה'רכוש המשותף' מצויה בידם (ע"א 698/85 בן צור נ' שושן, פ"ד מא(3) 144, 149 (1987) – ההדגשות הוספו – א"ש; עניין שנלר, שם).

29. לענייננו, אין מחלוקת כי תוספת הבנייה מצויה בטווח התחום המגודר של הבית המשותף, שלא בשטח הדירה המקורי (על-פי היתר) של הנתבעים. כמו כן, וכפי שעולה מעיון בתמונות שצירפו התובעים בנספח ג' לכתב התביעה, הבנייה היא עד גדר חצר הבית המשותף, כאשר לצד המערבי של התוספת חלקת אדמה ועצי ברוש, כך (התוספת מסומנת בחץ):



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/210/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין



סבורני אפוא, כי מדובר בשטח המיועד לשימוש בעלי הדירות בבית המשותף ולפי מהותו הוא עונה על מבחן הייעוד שקובע כי מדובר ברכוש משותף, ועל כן אין מנוס מלקבוע כי התוספת העיקרית – בחלק הצפוני בנויה בשטח הרכוש המשותף [יוער, כי לעניין המחסן בחלק הדרומי כלל לא נטען שאינו בנוי בשטח הרכוש המשותף]. למעשה, גם הנתבעים אינם מכחישים כי תוספת הבנייה מצויה בשטח שאינו חלק מדירתם, אלא שטענתם היא כי מדובר בשטח שאינו ראוי לשמש את כלל בעלי הדירות, מאחר שהוא שייך לעיריית בת-ים, והתובעת או מי מטעמה למעשה "השתלטו" על אותו שטח ללא היתר. ואולם, טענה זו נטענה בעלמא, ללא כל ראיה התומכת בה. יצוין, כי טענה זו – שמדובר בשטח השייך לעירייה, נטענה לראשונה באופן תמציתי ומשתמע בכתב ההגנה (בפסקה 15) וגם בתצהירו של הנתבע, כאשר הראיה של הנתבעים המאששת את הטענה היא שהתובעת לא צירפה את תשריט הבית המשותף המלא שיכול היה להוכיח כי לא מדובר ברכוש משותף (ראו סעיף 27 לתצהיר הנתבע). הנתבע גם נשאל על כך בעדותו כלהלן (עמ' 13 שורות 37-43):



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/210/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ש: בסעיף 27 אתה כותב שהשטח של עיריית בת ים והוא לא רכוש משותף. על סמך המשפט פניתי לעיריה ואמרו לי שכל הקו הזה שייך לכ"ט בנובמבר שהוא החלק הצפוני ובהמשך יתברר ששייך לעריה לא לבאבוב. זה נהיה כאילו גינה. נספח לכביש. כל הטוב לקח את זה חלק מת ש: העיריה אישרה לבנות ת: ניגשתי לעיריה, גם פורמן ניגש לעיריה ואמר לי שהיא קרעה לי את הדף. זה לא קשור לעיריה תלכו לבאבוב. עובדה שהעיריה לא הרסו.

30. ואולם, לטעמי עדות זו אינה יכולה לבסס את הטענה לפיה ההרחבה בוצעה בשטח שאינו מהווה רכוש משותף. ככל שאכן מדובר בשטח השייך לעיריית בת-ים, על הנתבעים מוטל הנטל לבסס את הטענה על סמך רישומים המצויים בעירייה ולא להסתמך רק על כך שהנתבעים נמנעו מלהציג את טיוטת תשרית הבית המשותף. זאת, במיוחד כאשר הנתבעים אמורים היו לסתור את ההנחה המתבקשת כי מדובר ברכוש משותף על-פי מבחן הייעוד. משכך, אני סבור כי טענת הנתבעים לא הוכחה כדבעי ועל כן יש לדחותה.

האם הנתבעים קיבלו הסכמה לבניית ההרחבה ומה משמעותה המשפטית?

31. מכאן אעבור לטענת הגנה נוספת מפי הנתבעים, לפיה הם קיבלו הסכמה מבעלי הדירות ובכללם גם ממר שמולביץ, כך שיש בידם את הרוב הדרוש לפי סעיף 71 לחוק המקרקעין להרחבה האמורה. ואולם, הנתבעים לא טרחו להגיש – ולו ראשית ראייה התומכת בטענה זו, ובמקרה זה מאחר שהטענה היא שניתנו הסכמות בעל פה – באמצעות העדת בעלי הדירות שלשיטת הנתבעים הסכימו לבנייה. ודוק – לא נעלמו מעיני טענות הנתבעים כי בקונסטלציה החברתית בקרית באבוב בעלי דירות היו נמנעים מלהגיע ולהעיד לטובת הנתבעים (סיכומי הנתבעים בעמ' 16, שורות 34-36 לפרוטוקול), אך אני סבור כי לכל הפחות היה על הנתבעים לבקש לזמן את אותם בעלי הדירות שנתנו – כך לטענתם, את הסכמתם לבנייה האמורה. העדר פעולה אקטיבית בנסיבות עולה כדי הימנעות מהבאת ראיה, היוצרת חזקה שהייתה פועלת לרעת הנתבעים (ע"א 55/89 קופל (נהיגה עצמית) בע"מ נ' טלקאר חברה בע"מ, פ"ד מד(4) 595, 604-605 (1990); ע"י 2275/90 בנין דור בע"מ נ' רוזנברג, פ"ד מז(2) 605, 614 (1993)).

32. הנתבעים אף מסתמכים על כך שבמשך השנים מאז התבצעה הבנייה אף אחד מבעלי הדירות לא מחה בפניהם ולא ביקש לסלק את ידם מהשטח שאינו דירתם על-פי היתר, ואף השתהו מלהגיש תביעה נגדם למרות שהבנייה בוצעה בשנת 2011 לערך. לשיטתם, מארג



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון**

מס' תיק: 4/210/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

הנסיבות מוליך למסקנה כי קיבלו הסכמות לבנייה בעל פה מבעלי הדירות, וכלשון ב"כ הנתבעים בסיכומיו (עמ' 16 לפרוטוקול), כלהלן:

"לגבי הזמן הרב שעבר לגבי השהות, חברי טען לגבי השיהוי כשיהוי אבל העובדה שאני לא מסכים עם טענותיו רוצה להזכיר את אחד הדברים החשובים בטענה שלנו הקשורה בשיהוי והיא שזו היא ראייה חיצונית לטענותינו בדבר הסכמות שניתנו לנו. אנו לא רואים את השיהוי רק בתור עצמו אלא כראיה שמר שמענוביץ הסכים עוד ב-2010 או 2011 (מספר פעמים אמר שלא בטוח בשנה בדיוק אבל נע בין 2010 – 2011 אולי קצת יותר אבל הבניה היתה 3 חודשים). ההסכמה של כל הדיירים שניתנה לו בזמנו הדיירים שהוא מדבר עליהם לרבות אותו איציק אח של אלטרזון הזמן שחלף כולל עד רגע זה שאף אחד מהשכנים לא בא בכל טענה גם לא מציג מכתבים פיקטיביים או לא, היא ראייה חיצונית לעדותו הפוזיטיבית החד משמעית של הנתבע על כך שקיבל את ההסכמות..."

33. ואולם, טענה זו, על-אף שהיא שובה את הלב, אינה יכולה לעמוד. זאת, משום שאותן "ראיות חיצוניות" עליהן מדבר ב"כ הנתבעים בסיכומיו, צריכות לתמוך בראשית ראייה באשר להסכמות הנתבעות. ואולם, כפי שהראיתי לעיל, הנתבעים לא הביאו ולו בעל דירה אחד מהבית המשותף על-מנת שיעיד באשר להסכמות שניתנו (או שלא ניתנו) לבנייה האמורה. במילים אחרות, כל הראיות החיצוניות עליהן הצביעו הנתבעים יכלו לתמוך בגרסה זו או אחרת של בעלי הדירות, אך גרסאות אלו אינן מצויות מאחר שהנתבעים לא טרחו להציגן.

34. יתר על כן, גם אם ניתן היה להסתמך על אותן ראיות חיצוניות בדמות הסכמה שבשתיקה או שיהוי בנקיטת הליכים נגד הנתבעים, לא היה בכך כדי להועיל לנתבעים. כידוע, בעל דירה המבקש להרחיב את דירתו בבית משותף, נדרש לקבל הסכמה של בעלי הדירות בבית המשותף, בהתאם לשיעור שנקבע בסעיף 71ב לחוק – 75% מכלל בעלי הדירות. ואולם, הסכמה זו צריכה להיות מפורשת וברורה לעניין שלושת הרכיבים המצוינים בסעיף – קרי, להוצאת חלקים מהרכוש המשותף, לעניין הבנייה המבוקשת וחלוקת זכויות הבנייה על-פי תוכנית בת תוקף. כל זאת, כאשר נטל ההוכחה רובץ לפתחו של בעל הדירה המבקש להרחיב דירתו להראות כי בידו הסכמה כנדרש (ע"א 45/15 נבולסי נ' נבולסי, בפסקה 12 (15.5.2017); עע"מ 795/19 טליאט נ' ועדת ערר מחוזית לתכנון ובניה מחוז תל אביב, בפסקה 2 (15.7.2020); רע"א 259/99 חברת פליצה ראובן בע"מ נ' סופיוב, פ"ד נה(3) 385, 402 (2001)). לענייננו, ברי כי עצם ההסתמכות של הנתבעים על שתיקתם של בעלי הדירות



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/210/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ועל השיהוי הלכאורי בנקיטת הליכים נגד הנתבעים, אין בה כדי לקיים את הדרישה לעניין מסוימות ההסכמה, קרי – הסכמה פוזיטיבית לכל אותם הרכיבים שצוינו לעיל. מעבר לכך, שאין מחלוקת כי אין בידי הנתבעים היתר בנייה כדון, ורק מטעם זה הם אינם עומדים בדרישת החוק באשר להסכמת הרוב הדרוש.

35. משהגעתי למסקנה זו, שאין בראיות החיצוניות עליהן הצביעו הנתבעים כדי להועיל להן, לא מצאתי בפרק זה להידרש למחלוקת בין הצדדים בעניין אותנטיות מכתבי האזהרה שהוצגו במוצגי התובעת. אני אף נכון להניח לצורך דיון זה, כי הנתבעים לא קיבלו לידיהם אזהרות אלה. אני גם נכון להניח שמר שמולביץ אמר בהזדמנות מסוימת לנתבע ש"כל עוד אני כאן אף אחד לא יהרוס לך את הבניה" (עמ' 14 לפרוטוקול שורות 1-2). ואולם, גם אם ניתנה הסכמה מצידו של מר שמולביץ, הסכמתו אינה מהווה את הרוב הדרוש לפי דין. ואף אם ניתנה "הסכמה שבשתיקה", לכל היותר מדובר בהסכמה מתוך רצון טוב – רשות גרידא המסווגת כרשות חינוך הניתנת לביטול, ולא הסכמה בלתי הדירה שהנתבעים יכולים היו להסתמך עליה ולשנות את מצבם (ע"א 96/50 **צינקי נ' כיאט**, פ"ד ה(1) 474 (1951); ע"א 50/77 **מזרחי נ' אפללו**, פ"ד ל"א(3) 433 (1977); נינה זלצמן "רישיון במקרקעין" **הפרקליט** מ"ב 24 (1995)).

סיכום ביניים

36. העולה מן האמור כי בהינתן הודאת הנתבעים לפיה הם ביצעו הרחבה מעבר לשטח הדירה שלהם, ומשהוכח כי מדובר בהרחבה ברכוש המשותף ומשלא הוכח כי ניתנה הסכמה על-ידי בעלי הדירות ברוב הדרוש – כל אלה מוליכים למסקנה כי הנתבעים אכן הסיגו גבול מעבר לשטח דירתם אל הרכוש המשותף.

טענות הנתבעים ביחס לתום הלב של התובעת ושיקוליה

37. משעה שהגעתי לכלל מסקנה כי התביעה הוכחה, על פניו יש להיעתר לסעד המבוקש בכתב התביעה – פינוי וסילוק יד, הריסת בנייה ברכוש המשותף וצו מניעה קבוע. עם זאת, מתן סעד בתביעה לסילוק יד ממקרקעין כפופה לעקרונות של תום לב ועל שימוש לרעה בזכות הקבועה בסעיף 14 לחוק המקרקעין (רע"א 6339/97 **רוקר נ' סלומון**, פ"ד נה(1) 199 (1999) (להלן – **עניין רוקר**)). על כן, בית המשפט רשאי שלא לתת סעד למי שזכותו במקרקעין נפגעה אם יוכח שהוא לא נהג בתום לב, אך הפעלת שיקול דעת כאמור תיעשה במשורה ועל-פי אמות מידה שנקבעו בעניין **רוקר**, וביניהן שיקולים בעניין עוצמתה של הזכות הקניינית הנפגעת, עוצמתה של הפגיעה והיקפה וכמו כן התנהגותם של בעלי הדין (עיינו



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/210/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בפסק דיני 4/275/2022 יזדי נ' נציגות הבית המשותף בדרך בן גוריון 55 בת ים, בפסקאות 22 ואילך והאסמכתאות שם (13.4.2023).

בע"א 8661/10 נעמה נ' טורקיה (19.2.2012) (להלן: עניין טורקיה) שניתן בעניין היקף החלת עקרון תום הלב ובעקבות הלכת רוקר נקבע כלהלן (ההדגשות הוספו – א"ש):

"חשוב להדגיש בהקשר זה כי הצורך בהחלת עקרון תום הלב על מקרה נתון נבחן באמת מידה אובייקטיבית. לכן, 'אין נדרש כי בעל הזכות יפעל מתוך זדון או רוע-לב. די בכך שפעולתו אינה עולה בקנה אחד עם 'הסטנדרטים הערכיים הראויים של החברה הישראלית, כפי שבית המשפט מבין אותם מעת לעת' (עניין רוקר, 277). ובמילים אחרות, בעל-דין המבקש לעמוד על זכויותיו מחויב מכוח עקרון תום הלב לעשות כן באופן הוגן ותוך התחשבות בציפיותיו המוצדקות ובהסתמכותו הסבירה של הצד האחר (ראו שם, 279. כן השוו עניין גנז, 408-404). יחד עם זאת, וככל שהדבר נוגע להגנה על זכות הקניין שומה על בית המשפט לעשות שימוש זהיר בשיקול-דעתו, וזאת בראש ובראשונה בשים לב למעמדה המיוחד של זכות זו כזכות חוקתית בשיטתנו המשפטית. הנה כי כן, אף שמעמדה המיוחד של זכות הקניין אינו מקנה לה חסינות מפני החלת עקרון תום הלב גם באותם מקרים שבהם נדרשת הגנה על הזכות מפני פגיעה בה, מחייב מעמדה הרם גישה מתונה מצד בית המשפט בבואו להגביל את אפשרות מימושה (דויטש, 113-120) ... טעם נוסף העשוי להצדיק גישה מרוסנת מצד בית המשפט בבואו להגביל את הסעד שיינתן לבעל זכות במקרקעין כנגד הסגת גבול בהם, נעוץ בצורך לבסס את שלטון החוק ולהימנע מיצירת תמריץ לבניה שלא כדין במקרקעי הזולת" (פסקה 12 לפסק הדין).

[יצוין כי באותו מקרה בית המשפט הותיר באופן חלקי את הפלישה שנעשתה שנים רבות לפני הגשת התביעה].

38. כאמור, הנתבעים טוענים כי במקרה דנא אין להיעתר לסעד המבוקש מכוח הלכת רוקר. טענה זו מתבססת הן על הסתמכות הנתבעים על ההסכמה בשתיקה של התובעת או יתר בעלי הדירות בבית המשותף להרחבה האמורה והן על התנהלות התובעת עצמה אשר



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/210/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לטענת הנתבעים "רודפת" אחריהם בשל מוצאם, וכן שהיא התנהלה בחוסר תום לב לאורך ההליך.

39. אשר לטעם הראשון – ההסכמה שבשתיקה: התובעת צירפה מכתבים רבים ששלחה עמותה בשם "קדושת ציון – קרית באבוב בת-ים" לנתבעים וכן לעיריית בת-ים על אודות ההרחבה. הנתבעים מצידם מכחישים קבלתם של מכתבים אלו (סעיף 39 לתצהיר), אך קשה להלום כי בכל התקופה מאז הבנייה סברו כי ההרחבה תיכון לעד חרף היותה בלתי חוקית. כך, אין מחלוקת שבשנת 2012, בסמוך לבניית ההרחבה, הוצא נגד הנתבעים צו הפסקת עבודה מינהלי (נספח ז לתצהיר התובעת), וגרסת הנתבע שקיבל הסכמה מהעירייה להמשיך ולעבוד (עמ' 12 לפרוטוקול, שורות 30-31) לא נמצאה מהימנה בעיני. כמו כן אין מחלוקת כי בשנת 2016 ניתן צו למניעת הטרדה מאיימת נגד הנתבע ביחס למר שמעוןוביץ, שגם הנתבעים אינם מכחישים שמקורה בכל הנוגע להרחבה. רוצה לומר, שגם אם אניח שהנתבעים לא קיבלו לידם את מכתבי התראה של קדושת ציון, אין כל ספק שהם היו מודעים לכך שההרחבה – שאינה זניחה ביחס לגודל הדירה לפי ההיתר, היא אינה חוקית וקיימת התנגדות להרחבה. מכל מקום, בנסיבות אלו הנתבעים לא היו רשאים להסתמך על כך שההרחבה תיוותר על מקומה לעד, ועל כן איני סבור שהמקרה דנא נופל תחת אותם מקרים חריגים בהם לא יינתן סעד לבעל זכויות במקרקעין בעניין הסגת גבול.

40. אשר לטעם השני – התנהלות התובעת: אמנם אכן, התובעת לא הסתירה כי היא התנגדה ועודנה מתנגדת לרכישת הדירה על-ידי הנתבעים, בשל העובדה כי המכירה של הדירה על-ידי הבעלים הקודמים נעשתה בניגוד לתקנון החברה. ואולם, בסופו של יום הנתבעים התנהלו שלא כדין בעניין ההרחבה ועל כן זכותה של התובעת לתבוע את סילוק ידם מהרכוש המשותף. סעד זה אינו מוביל בהכרח לסילוק הנתבעים מהבית המשותף ועל כן איני סבור שיש בכך כדי ליתר את הסעד המבוקש גם לפי **הלכת רוקר**. זאת ועוד, ומבלי להרחיב בנושא, אני סבור שהנתבעים לא הצליחו להוכיח במאזן ההסתברויות כי תולדתה של התביעה על רקע מוצאם.

41. שיקול נוסף לאכיפת הסעד המבוקש הוא "ביסוס שלטון החוק" כלשון פסק דין בעניין **טורקיה** והחובה המוטלת גם על ערכאה זו שלא לעודד בנייה בלתי חוקית ברכוש המשותף, והעובדה כי בעלי דירות נוספים בנו בלא היתר – והתובעת אינה מכחישה עובדה זו, אינה יכולה לשמש היתר לנתבעים לעשות כמוהם (ע"א 93/81 **אהרן אליאס נ' יוחנן שיפר**, פ"ד לז(2) 444 (1983); ראו גם: (המפקח על המקרקעין נתניה) 194-20 **נציגות הבית המשותף מרח' רמז דוד 13, נתניה נ' מיכאל שקד**, בפסקאות 43-47 (25.10.2023)).

42. עם זאת, לא ניתן להתעלם מכך שהתובעת נמנעה בכל דרך שהיא להגיע להבנות עם הנתבעים, וזאת על אף שנהגה כן ביחס לבעלי דירות אחרים – וזאת אני למד מהחלטות ופסקי דין שצירפה למוצגיה. כך למשל, בעניינם של משפחת כהן בו הגיעו הצדדים לפשרה בבית דין לממונות (נספח י); כך גם בעניינם של משפחת זר במסגרת הליכים שניהלה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/210/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

התובעת בפני המפקחת על רישום מקרקעין (תיק 178/12); ואף בעניינה של משפחת אלחייני – נציג התובעת מר שמעוניבץ מודה שלא אכף את פסק הדין נגדה ונכון להיום עומדת על תילה חריגת בנייה על חשבון הרכוש המשותף (עמ' 8 לפרוטוקול). מנגד, כל ניסיון להביא את התובעת להסכים להרחבה עם קבלת היתר עלו בתוהו, וזאת תוך פעולות מיתממות של התובעת. אמנם התובעת הגיעה להסדר דיוני עם הנתבעים ביחס לקבלת ההסכמות של בעלי הדירות האחרים, אך התרשמותי כי מדובר היה מהסכמות מן השפה ולחוץ, שכן התובעת נמנעה ביודעין ובמתכוון מלסייע לנתבעים להשיג את החתימות הדרושות להן. די להצביע על כך שהתובעת נמנעה מלהמציא לנתבעים את הרישום של בעלי הזכויות בדירות בבית המשותף, והנתבעים צריכים היו להגיש בקשה לגילוי ועיון שהתקבלה (ראו החלטתי מיום 28.1.2024). דא עקא, שגם לאחר החלטה זו התובעת התחכמה ונתלתה בלשון הבקשה ונמנעה מלהמציא את הרישום ביחס לכלל בעלי הזכויות, מידע שיכול היה לסייע לנתבעים בקבלת הסכמות לבנייה האמורה. בהקשר זה יצוין, כי מר שמעוניבץ נמנע בעדותו למסור פרטים על אודות בעלי הזכויות בבית המשותף (עמ' 9 שורה 12 לפרוטוקול) ובמיוחד ביחס לדירות השייכות לחסידות באבוב דרך עמותה זו או אחרת (עמ' 6 שורות 1-40).

43. בנוסף על האמור, התובעת מסתמכת בטיעוניה שבכתב התביעה, בין היתר, על סעיף 2(א) לתקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין כלהלן: "בעל דירה אינו רשאי לעשות בדירתו שינויים או תיקונים הפוגעים ברכוש המשותף... אלא אם קיבל תחילה הסכמת האסיפה הכללית של בעלי הדירות". ואולם, כפי שהוכח על-ידי הנתבעים – חזית הבית המשותף לא נפגעה רק בעטיים של הנתבעים אלא גם בשל בנייה ותוספות של רבים מבעלי הדירות בבית המשותף (לפי היתר ושלא לפי היתר), וגם שיקול זה – על-אף שאינו מתיר את ההרחבה של הנתבעים, יש בו כדי להקל על מצבם של הנתבעים.

44. נוכח האמור, אני סבור שאין בנסיבות כדי ליתר את הסעד המבוקש, גם לפי הלכות **רוקר** ו-**טורקיה**, התנהלות התובעת וחוסר תום ליבה, מטה את הכף לדחיית הסעד המבוקש (סילוק כל בנייה שמעבר לדירת הנתבעים על-פי ההיתר), לתקופה של 12 חודשים מהיום. בשנה זו יוכלו הנתבעים לעשות מאמצים על-מנת לקבל היתר בנייה כדין ולקבל את הסכמת הרוב הדרוש להרחבה האמורה. ככל שלא יהיה ביד הנתבעים היתר בנייה (לרבות היתר עקרוני מהרשות המוסמכת) והסכמות בעלי הזכויות בבית המשותף כדין, אני מורה להם להסיר את ההרחבה לרבות המחסן שנבנה עד לתום 12 חודשים מהיום.

45. בנסיבות שתוארו גם סברתי שאין מקום לפסיקת הוצאות לטובת התובעת וכל צד יישא בהוצאותיו.

לאחר החיתום



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

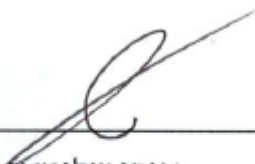
מס' תיק: 4/210/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

"רבן שמעון בן גמליאל אומר, על שלושה דברים העולם עומד על הדין,
והעל האמת ועל השלום שנאמר אמת ומשפט שלום שפטו בשעריכם"
(משנה, אבות א, י"ח).

46. התוצאה אליה הגעתי, לפיה על הנתבעים לסלק ידם מהרכוש המשותף, מבוססת על הדין כפי שפורט בהרחבה לעיל, ואני סבור כי גם על דרך האמת. ואולם, חוששני כי תוצאה זו לא תרבה שלום בעולם ולא בקרית באבוב בת-ים ת"ו. וכבר לימדונו רבותינו שתפקיד הדיין, מעבר לפסיקת הדין על דרך האמת הוא השכנת שלום בעולם (שו"ת הרא"ש סימן ק"ז, סעיף ו; הובא בבית יוסף על הטור, חושן משפט סימן י"ב). לכן פטור בלי כלום אי אפשר, ואני פונה בזאת לצדדים לנצל את פרק הזמן שניתן עד ליישום פסק הדין והסעד המבוקש, כדי להסיק מסקנות הדדיות מהאמור לעיל בנימוקי פסק הדין ולהגיע להסכמות ולהבנות ללא צורך בהתערבות משפטית מכאן ואילך, וכל זאת על-מנת לאפשר לצדדים לגור זה לצד זה בשלום, באחוה וברעות.

ניתן היום, ח' אדר ב תשפ"ד (18 מרץ 2024) בהעדר. עותק יישלח


אורי שלומאי
מפקח על רישום מקרקעין
חולון